

RECURSO CÍVEL Nº 5027002-54.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIELE SERZEDELLO (AUTOR)

ADVOGADO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN (OAB ES004770)

ADVOGADO(A): RODRIGO AUGUSTO SCHWANZ (OAB ES034377)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5027002-54.2024.4.02.5001

500003600560 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5027002-54.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DANIELE SERZEDELLO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado (evento 16, RECLNO1) interposto pelo INSS em face de sentença (evento 10, SENT1) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária desde a DER, em 15/02/2024, determinando, ainda, a manutenção do pagamento pelo menos até 14/12/2024. Alega, em síntese, que a doença da parte autora é preexistente ao reingresso no RGPS e que, por isso, não lhe é devido o benefício. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente do pedido. Contrarrazões no evento 20, CONTRAZ1.

VOTO

2. Presentes os pressupostos recursais, passo à análise.

3. Ao ensejo, trago à colação a sentença recorrida:

[...]

O requerimento administrativo do auxílio por incapacidade temporária NB 648.094.732-4, formulado em 15/2/2024, foi indeferido por não cumprimento do período de carência (evento 8, PROCADM1, fl. 14).

O requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária NB 31/649.336.716-0, formulado em 29/4/2024, foi indeferido porque a incapacidade para o trabalho é anterior ao início/reinício de suas contribuições para Previdência Social (evento 8, PROCADM2, fl. 9).

A perícia médica administrativa, em 14/6/2024, constatou a incapacidade para o trabalho em razão de neoplasia maligna a partir de 5/1/2024 com alta programada para 5/9/2024 (evento 2):

Requerente: DANIELE SERZEDDELLO

Sexo: Feminino

Nasc: 13/02/1976

Nº Requer: 411129015

Est. Civil: RG: 00001330770

Emissão:

Dt Exame: 14/06/2024

Ocupação:

Ordem: 1.0

CADMED: 701904

Benefício:

Auxílio - Doença

História:

Ax1 - Assistente de secretario em uma empresa de cidadania italiana. Segurada informa que em 12/2023 foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama E quando iniciou o tratamento oncológico. Refere que foi operada por 2 x sendo a primeira em 05 /01/2024 e a outra em 31/01/2024 no Hospital Santa Rita. Refere que iniciou quimioterapia ja realizadas 12 sessoes. Nega radioterapia. Refere que os sintomas iniciaram-se em 11/2023 com piora progressiva. Traz laudo medico de CRM ES 8231 do dia 08/02 /2024 informando cancer de mama E submetida a quadrante com sentinela em 05/01/2024 e linfadenectomia axilar no dia 31/01/2024. No momento aguardando quimioterapia. CID C501. Traz atestado medico de CRM ES 8231 do dia 05/01/2024 com CID C501. Traz biopsia de nódulo em mama E do dia 28/11/2023 informando carcinoma invasivo da mama. Traz mamografia e USG mamaria do dia 14/11/2023 informando nódulo irregular e espiculado no QSL da mama E. Traz resumo de alta do HSR com entrada no dia 05/01 /2024 pelo...

Exame Físico:

CID C501. Traz receita de medicacoes. Refere que a contadora que demorou a agendar a pericia. EF = Segurada em BEG, corada e hidratada, lúcida e orientada no tempo e espaço, entra e permanece só durante a pericia, marcha atípica e sem apoio, manipula documentos sem dificuldades, sobe e desce da maca com facilidade, força e trofismo dos MMSS e MMII preservados, força de pinça positivo bilateralmente, flexo-extensão dos MMSS e MMII preservados, cuidados com a higiene adequados, em uso de adornos, humor preservado, sem alucinações ou tremores durante a pericia, pensamento com curso lógico e coerente, cooperativa. Cicatriz cirurgica antiga extensa em mama E superior entendendo-se ate axila homolateral de +- 30 cm em bom aspecto, nao observo limitacao funcional em MSE, declara-se sinistra. Cabelos presentes.

Ac do Trabalho: Não

Reab. Profissional: Não

Espécie de Nexo:

Isonção de Carência: Sim

Auxílio Acidente: Não

Apos. por Invalidez: Não

Vistoria Técnica:

Início da Doença: 14/11/2023

Cessação do Benefício: 05/09/2024

Início da Incapacidade: 05/01/2024

CID: C50

Considerações:

Considerando história clínica, exame físico e documentação apresentada entendemos que a segurada encontra-se incapaz para suas atividades laborativas nesse momento. Prazo concedido para recuperação e otimização da cirurgia. Fico DID = 14/11/2023 (início dos sintomas segundo segurada e data da mamografia e USG mamaria) DII = 05/01/2024 (data da cirurgia e do atestado medico)

Resultado:

Existe incapacidade laborativa.

A autora manteve vínculo empregatício com a empresa Veneto Vicenza Assessoria e Serviços Ltda no período de 04/2007 a 12/2008. Depois, recebeu salário maternidade até 05/2010 (evento 3, CNIS2):

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Inicio	Data Fim	Tipo Filado no Vínculo	Últ. Remun.
6	126.01655.29-3	06.949.155/0001-55	VENETO VICENZA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01/04/2007	02/12/2008		12/2008
Remunerações							
Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração
04/2007	660,11		05/2007	660,11		06/2007	660,11
07/2007	660,11		08/2007	660,11		09/2007	799,60
Remunerações							
Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração
10/2007	831,09		11/2007	890,45		12/2007	771,72
01/2008	890,45		02/2008	790,62		03/2008	976,47
04/2008	976,47		05/2008	976,47		06/2008	976,47
07/2008	1.306,36		08/2008	976,47		09/2008	976,47
10/2008	976,47		11/2008	911,37		12/2008	65,10
Seq.	NIT	NB	Origem do Vínculo	Espécie	Data Inicio	Data Fim	Situação
7	126.01655.29-3	152116091		80 - AUXILIO SALARIO MATERNIDADE	12/01/2010	11/05/2010	CES SAI
Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Inicio	Data Fim	Tipo Filado no Vínculo	Últ. Remun.
8	272.78255.21-5	06.949.155	VENETO VICENZA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	19/12/2023			01/2024
Remunerações							
Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração
12/2023	1.075,53	PSC-MEN-SM-EC103	01/2024	2.482,00			

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

A autora perdeu a qualidade de segurada em 16/7/2011 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

A autora reingressou ao RGPS mantendo novo vínculo com a mesma empresa Veneto Vicenza Assessoria e Serviços Ltda, com recolhimentos em dezembro/2023 e janeiro/2024 (evento 3, CNIS2):

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Matricula do Trabalhador	Tipo Filado no Vínculo	Data Inicio	Data Fim	Últ. Remun.
8	272.78255.21-5	06.949.155	VENETO VICENZA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	MATR120001000004	Empregado ou Agente Público	19/12/2023		01/2024
Indicadores: IREM-INDEPEN								
Remunerações								
Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores
12/2023	1.075,53	PSC-MEN-SM-EC103						
01/2024	2.482,00							

A carência não foi cumprida, mas pode ser dispensada. Segundo o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, há dois casos em que a carência é dispensada: quando ocorre um acidente de qualquer natureza com o segurado, ou quando o segurado é acometido por alguma das doenças especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Por enquanto, as patologias que dispensam o cumprimento da carência são as seguintes, conforme art. 151 da Lei nº 8.213/91 (redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015): tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

A neoplasia constitui doença isenta de carência.

Enquanto não forem esgotadas as alternativas terapêuticas de cura da doença ou de controle dos sintomas incapacitantes, a incapacidade para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito ao auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por incapacidade permanente porque não ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

Na data do início da incapacidade, em janeiro/2024, a autora estava incapacitada para o trabalho, portadora de doença isenta de carência.

A autora tem direito ao auxílio por incapacidade temporária NB 648.094.732-4 desde o requerimento administrativo, formulado em 15/2/2024.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017), “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.

A perícia médica administrativa estimou a recuperação da autora 5/9/2024 (evento 2).

O laudo médico datado de 6/1/2024 atestou (evento 1, PROCADM4):

PACIENTE:	DANIELLE SERZEDELLO	ATENDIMENTO:	06251807
DATA NASCIMENTO:	13/02/1976	SEXO:	PRONTUÁRIO: 0000800598
DATA: 06/01/2024 ÀS 10:05:02			
LAUDO:			
CID: C508 - NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA COM LESAO INVASIVA			
EVOLUÇÃO:			
PACIENTE 47 ANOS COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA DE MAMA ESQUERDA LUMINAL B SUBMETIDA A QUADRANTECTOMIA MAMA ESQUERDA + PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA EM REGIAO AXILAR ESQUERDA NO DIA 05/01/2024.			
PACIENTE NO MOMENTO EM PERIODO DE RECUPERAÇÃO POS-OPERATÓRIA POR TEMPO INDETERMINADO, AGUARDANDO HISTOPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA PARA AVALIAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO.			
CID10 C50.8			

Para que a autora tenha tempo para se recuperar do procedimento cirúrgico, arbitro a DCB com prazo mais dilatado, considerando 180 dias a partir do exame pericial administrativo. Arbitro a DCB em 14/12/2024.

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada para o trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem a data de cessação, requerer a prorrogação do benefício por telefone (Central 135) ou na Internet por intermédio do portal Meu INSS. Se a parte autora não apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício, o INSS poderá cessar o benefício.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio por incapacidade temporária NB 648.094.732-4 desde 15/2/2024, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 14/12/2024.

[...]

4. No presente recurso, a controvérsia cinge-se à preexistência ou não da doença ao reingresso da segurada ao Regime Geral de Previdência Social.

5. Verifico que o laudo SABI (evento 2, LAUDO1) atestou que a autora, atualmente com 46 anos de idade, assistente de secretário, é portadora de neoplasia maligna da mama, tendo havido incapacidade temporária entre 05/01/2024 e 05/09/2024:

Início da Doença:	14/11/2023
Cessaç�o do Benef�cio:	05/09/2024
In�cio da Incapacidade:	05/01/2024
CID:	C50

6. A parte autora protocolou o requerimento administrativo em 15/02/2024. Na ocasi o do exame m dico administrativo, a pr pria autora indicou que o in cio dos sintomas ocorreu em 11/2023:

História:
Ax1 - Assistente de secretario em uma empresa de cidadania italiana. Segurada informa que em 12/2023 foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama E quando iniciou o tratamento oncologico. Refere que foi operada por 2 x sendo a primeira em 05/01/2024 e a outra em 31/01/2024 no Hospital Santa Rita. Refere que iniciou quimioterapia ja realizadas 12 sessoes. Nega radioterapia. Refere que os sintomas iniciaram-se em 11/2023 com piora progressiva. Traz laudo medico de CRM ES 8231 do dia 08/02/2024 informando cancer de mama E submetida a quadrante com sentinela em 05/01/2024 e linfadenectomia axilar no dia 31/01/2024. No momento aguardando quimioterapia. CID C501. Traz atestado medico de CRM ES 8231 do dia 05/01/2024 com CID C501. Traz biopsia de nodule em mama E do dia 28/11/2023 informando carcinoma invasivo da mama. Traz mamografia e USG mamaria do dia 14/11/2023 informando nodule irregular e espiculado no QSL da mama E. Traz resumo de alta do HSR com entrada no dia 05/01/2024 pelo...

7. Ou seja, a patologia é preexistente ao reingresso da autora, que se deu em dezembro de 2023, consoante se vê:

Seq.	NIT	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo Filiação no Vínculo	Ult. Remun.	Indicadores
8	272.78255.21-5	06.949.155	VENETO VICENZA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	19/12/2023			01/2024	IREM-INDPEND
Remunerações								
	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração	Indicadores	Competência	Remuneração
	12/2023	1.075,53	PSC-MEN-SM-EC103	01/2024	2.482,00			

8. Esclareço que a norma legal dispõe que, para dispensar a carência, é necessário que a doença incapacitante tenha se iniciado após a filiação/refiliação previdenciária do segurado. O dispositivo autoriza a dispensa de carência somente quando o segurado, *após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista.*

9. Ainda, por outro lado, temos que para dispensar a carência, o que importa é a data de início da doença - DID. Se a DII for posterior à filiação previdenciária, mas a DID for anterior à filiação previdenciária, o direito ao auxílio-doença não ficará obstado pelo disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, mas, em contrapartida, não poderá ser reconhecida a dispensa de carência. No caso, a doença da autora se iniciou em novembro de 2023 e o reingresso ao RGPS foi registrado em dezembro de 2023, não se aplicando, portanto, no caso dos autos, a isenção de carência.

10. Não estando isenta, deveria a autora demonstrar que cumpria a carência de 12 meses. No entanto, seu reingresso se deu em dezembro de 2023, um mês depois em que foi atestado o início da doença, tendo efetuado apenas mais um recolhimento, o de janeiro de 2024, não tendo logrado comprovar, assim, o cumprimento da carência.

11. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios.